

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1121/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางสาวทองสุข ทำหีนกองหรือธรรมหีน

กอง กับพวก

จำเลย

นางสาวทองสุข ทำหีนกอง จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง วางโทษจำคุกคนละ 2 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษเฉพาะจำเลยที่ 2 ไว้มีกำหนด 2
ปี ให้จำเลยที่ 2 รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติธนบุรีทุก
3 เดือนครั้ง จนกว่าจะครบ 2 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบและแถลงว่าจะยื่นฎีกา
ภายในกำหนดต่อไป (อันดับ 43,40,41)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 18)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มี เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มี เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ